



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas, relativa al otorgamiento de la concesión de explotación derivada del permiso de investigación denominada «Piedra de Poza fracción 1.ª» n.º 4.903-10, para recursos de la sección C), rocas carbonatadas ornamentales, con una superficie de 8 cuadrículas mineras a favor de «Canteras Villarias Lezcano, S.L.», situada en los términos municipales de Abajas, Merindad de Río Ubierna y Poza de la Sal (Burgos).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 19 de septiembre de 2022, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos otorgó el permiso de investigación «Piedra de Poza» n.º 4.903 a Canteras Villarias Lezcano, S.L., con una superficie de 49 cuadrículas mineras, situadas en los términos municipales de Abajas, Merindad de Río Ubierna y Poza de la Sal (Burgos), por un periodo de vigencia de tres años.

Segundo. Con fecha 11 de octubre de 2023, D^a. Raquel Martínez Campo, en representación Canteras Villarias Lezcano S.L., solicita concesión de explotación para recursos de la Sección C), derivada del permiso de investigación referido, adjuntando a la solicitud autoliquidación de tasas.

Tercero. Con fecha 14 de marzo de 2024, Canteras Villarias Lezcano S.L. presenta el proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de impacto ambiental.

Cuarto. Con fecha 7 de mayo de 2024, el Director General de Energía y Minas acepta la renuncia y declara la caducidad parcial de las cuadrículas que no se ha solicitado el pase a concesión (37 cuadrículas mineras) del permiso de investigación «Piedra de Poza» n.º 4.903, para recursos de la Sección C) rocas carbonatadas ornamentales, titularidad de «Canteras Villarias Lezcano, S.L.».

Quinto. El proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de impacto ambiental de la solicitud de concesión de explotación citada es sometido a información pública en el B.O.C. y L. de 2 de mayo de 2024 y consulta a los distintos organismos incluidos los Ayuntamientos donde se proyecta la explotación.

Sexto. Con fecha 21 de mayo de 2025 se publica en el B.O.C. y L. la Resolución de 14 mayo de 2025, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación derivada para recursos de la sección C), rocas carbonatadas ornamentales, denominada «Piedra de Poza fracción 1.ª» n.º 4.903-10, en los términos municipales de Abajas, Merindad de Río Ubierna y Poza de la Sal (Burgos), promovido por «Canteras Villarias Lezcano, S.L.», siendo ésta de carácter favorable.

Séptimo. Con fecha 19 de junio de 2025, se procede a la práctica de la demarcación de las 8 cuadrículas mineras de la concesión de explotación a otorgar.

Octavo. Con fecha 12 de agosto de 2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos remite expediente al Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas para continuar con la tramitación, adjuntando informe favorable del Servicio de fecha 8 de agosto de 2025.

Noveno. Con fecha 11 de septiembre de 2025, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos informa que el modificado del plan de restauración se considera conforme a lo establecido en la D.I.A.

Décimo. Con fecha 24 de septiembre de 2025, el Servicio de Minas requiere documentación a la empresa solicitante, la cual es presentada el 29 de octubre, adjuntando la solvencia técnica y económica.

Undécimo. Con fecha 14 de abril de 2026, el técnico del Servicio de Minas emite informe en relación con el otorgamiento de la concesión.

Duodécimo. Con fecha 17 de abril de 2026 el Jefe del Servicio de Minas emite propuesta favorable al otorgamiento a la sociedad «Canteras Villarías Lezcano, S.L.», de la concesión de explotación derivada denominada «Piedra de Poza FR 1ª» n.º 4.903-10, para recursos de la Sección C), rocas carbonatadas ornamentales, en los términos municipales de Abajas, Merindad de Río Ubierna y Poza de la Sal, de la provincia de Burgos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Director General de Energía y Minas es el órgano competente para la resolución del expediente, de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, el artículo 40.f de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y el Decreto 7/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Considerando que en la tramitación del presente expediente se ha observado lo establecido en los artículos 67 al 69 de la vigente Ley de Minas y 88 al 91 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, relativo a la tramitación de expedientes de concesiones derivadas de permisos de investigación. También se ha tenido en cuenta el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, así como el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Segundo. El promotor acredita la solvencia técnica y económica.

Del proyecto de explotación presentado se destaca lo siguiente:

El proyecto de la C.E. Piedra de Poza FR 1ª consiste en la explotación a cielo abierto de dos parcelas que contienen un yacimiento de roca caliza que aflora en superficie.

Cada parcela cuenta con una superficie bruta de 1,50 ha, sumando un total de 3,00 ha., tras descontar la franja de protección perimetral de 5 metros, el área neta de explotación queda reducida a 2,48 ha. Considerando la altura media de los bancos, las reservas se estiman en 297.600 m³, y el ritmo extractivo previsto es de 5.000 m³/año.

Las labores de investigación realizadas han confirmado la existencia del recurso minero de la sección C) solicitado. El método de explotación proyectado consiste en arranque del material mediante perforación y corte con hilo diamantado, con extracción por banqueo descendente en dos bancos de trabajo de entre 6 m y 8 m de altura. Los bloques de caliza ornamental tendrán unas longitudes de 2 a 3 m y una sección de 1,7 m x 1,7 m, trabajándose en un frente de 100 m de ancho y una altura máxima de 12 m, en dos bancos.

Se proyecta la creación de una escombrera dentro de los límites de las parcelas, que almacenará los estériles generados hasta que el hueco de explotación permita un relleno a retaguardia. La escombrera tendrá una altura máxima de 5 m y un talud lateral de 45°. Los materiales acopiados se emplearán principalmente para el relleno del hueco minero, o bien para su venta como zahorra y áridos.

La restauración se orientará a la integración natural del espacio, rellenando el hueco con los rechazos de la explotación y conformando taludes con una pendiente máxima del 30%. En cada parcela se prevé la creación de una zona húmeda, para lo cual, tras la restauración topográfica con los materiales de rechazo, se dispondrá una capa de 30 cm de material arcilloso que facilite la retención de aguas. Posteriormente, se aportará tierra vegetal, principalmente en las zonas donde no se prevea inundación.

Tercero. La garantía financiera propuesta por el promotor se estima correcta y conforme a la metodología del Ministerio, también que el Real Decreto 975/2009 establece que terceros independientes y debidamente cualificados podrán evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario. Por lo tanto, si dicha rehabilitación fuera realizada por un tercero hay que tener en cuenta el 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial del contratista, y que a la suma de todos estos conceptos se le incrementará el IVA correspondiente, obteniendo así el presupuesto base de licitación. Se propone que el explotador constituya una garantía financiera para cumplir con lo indicado en los artículos 42 del R.D. 975/2009, por un importe de 22.795 €.

Cuarto. Visto que la solicitud de pase a concesión de explotación se presentó el día 11 de octubre de 2023, dentro del periodo de vigencia del permiso de investigación, conforme a lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General para el Régimen de la minería, cuya validez finalizó el 19 de septiembre de 2025.

Visto el informe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos.

Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta del Servicio de Minas, esta Dirección General de Energía y Minas resuelve:

Primero. El otorgamiento a la sociedad «Canteras Villarías Lezcano, S.L.», la concesión de explotación derivada denominada «Piedra de Poza FR 1ª» n.º 4.903-10, para recursos de la Sección C), rocas carbonatadas ornamentales, con una superficie de 8 cuadrículas mineras, ubicada en los términos municipales de Abajas, Merindad de Río Ubierna y Poza de la Sal (Burgos), por un periodo de vigencia de 30 años, prorrogable por periodos iguales hasta el máximo fijado en la normativa vigente en el momento de la prórroga, contados desde la notificación al titular.

La superficie que comprende la concesión viene determinada según plano de demarcación adjunto a la presente Resolución, expedido en junio de 2025 por personal técnico del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos. Las coordenadas del perímetro correspondiente a las 8 cuadrículas mineras objeto de otorgamiento, son las que a continuación se relacionan en el Sistema ETRS89:

VÉRTICE	LONGITUD	LATITUD
PP1	-3° 35' 40"	42° 39' 20"
2	-3° 35' 00"	42° 39' 20"
3	-3° 35' 00"	42° 39' 00"
4	-3° 34' 40"	42° 39' 00"
5	-3° 34' 40"	42° 38' 40"
6	-3° 35' 00"	42° 38' 40"
7	-3° 35' 00"	42° 38' 20"
8	-3° 35' 40"	42° 38' 20"
9	-3° 35' 40"	42° 38' 40"
10	-3° 36' 00"	42° 38' 40"
11	-3° 36' 00"	42° 39' 00"
12	-3° 35' 40"	42° 39' 00"
PP1	-3° 35' 40"	42° 39' 20"

El título de otorgamiento de la concesión contemplará las siguientes condiciones especiales:

- Se deberán constituir las garantías financieras o equivalentes en los plazos que establezca la autoridad minera competente para garantizar la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación o las instalaciones de residuos.
- Se deberán cumplir todas las condiciones recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental.
- Se deberán cumplir las condiciones que se impongan en la aprobación del proyecto de explotación y en la autorización del plan de restauración.

La inobservancia de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar a la caducidad del derecho minero de conformidad con lo previsto en el artículo 109 j) del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Segundo. Aprobar el proyecto de explotación y autorizar el plan de restauración de la concesión de explotación, con las siguientes condiciones:

- Se cumplirán las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental dictada por la Delegación Territorial de Burgos de fecha 14 mayo de 2025 y publicada en el B.O.C. y L. de fecha 21 de mayo de 2025.
- La constitución en el plazo de dos meses desde la notificación de la presente resolución, de una garantía financiera o equivalente por importe de 22.795 €, a favor de la Delegación Territorial de Burgos, para responder del cumplimiento de las medidas protectoras y la restauración de los terrenos afectados, conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Tercero. Teniendo en cuenta que el otorgamiento de la concesión de explotación se considera una transmisión patrimonial que ha de tributar como constitución de derechos, según dispone el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el artículo 10 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicho impuesto, el solicitante deberá liquidar dicho impuesto ante la Administración Tributaria de Castilla y León, en Salamanca, presentando el resguardo que lo acredite en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese acreditado su cumplimiento quedará sin efecto el otorgamiento de la concesión de explotación y la autorización del Proyecto de Explotación y el Plan de Restauración, cancelándose el expediente.

El otorgamiento de la concesión de explotación se entiende sin perjuicio de terceros y no excluye la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes sean necesarias, particularmente las licencias municipales.

La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconsejería de Economía y Competitividad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

León, 27 de abril de 2026.

*El Director General
de Energía y Minas,*

Fdo.: ALFONSO ARROYO GONZÁLEZ